

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة أولى بالقضية الصلحية رقم ٢٠١١/٣٢١٨

بناءً على انتخابنا خبراء في القضية الصلحية رقم ٢٠١١/٣٢١٨ هيئة القاضي محمد بك ناصر لناصر والمنطقة بالقطعة موضوع الدعوى رقم (٨٠٣) من حوض رقم ٥ بلد ماركا الشماليه (ماركا) من أراضي شرق عمان وبعد وصولنا الى الموقع تم تحليلنا القسم القانوني بأن نقوم بالمهمة الموكولة لنا وهي (إجراء الكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى ومطابقة سند التسجيل و مخطط الأراضي مخطط الموقع والتقسيم ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً من أجل تثبيت واقع الحال و بيان فيما إذا كانت قطعة الأرض وما عليها من إنشاءات قابلة للتقسيم وحسب أحكام التنظيم وقانون الطولوق والشقق وعدم فوات المنفعة المنقولة المشتركة رقم ٤٨ لسنة ١٩٥٣ وتحليلاته وحسب أحكام التنظيم وقانون الطولوق والشقق وعدم فوات المنفعة لصاحب أصغر الحصص ومراعاة حصص القاصرين إن وجدت وتقدير ثمن المتر المربع الواحد لقطعة الأرض موضوع الدعوى وقيمة المتر المربع للإنشاءات القائمة عليها إن وجدت على أن تكون التقديرات بتاريخ إقامة الدعوى في ٢٠١١ وبيان أفضل الطرق لإزالة الشبوع إن وجدت وتحديدنا) وبعد تسليمنا مبررات القضية وهي قيد تسجيل الأموال خير المنقولة و مخطط أراضي و مخطط موقع تنظيمي وبعد تطبيق المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى وجدت بأنها مطابقة تمام الانطباق.



وصف العقار موضوع الدعوى

يقع العقار موضوع الدعوى المقام على القطعة رقم ٨٠٣ حوض ٥ بلد ماركا الشماليه على شارع فاطمه الزهراء بالبناليه رقم ٢٧ مقابل سوبر ماركت السبع مكون من بناء تسويه وارضى واول وثاني والقطعة المقام عليها للعقار من نوع الملك تصلها كافة الخدمات الاساسيه تنظيمها تجاري محلي ضمن سكن ج والحد الأدنى للانزلاق هو ٥٠٠ متر تبع تنظيمها لمنطقة ماركا لمانه عمان الكبرى وتسجيلها لأراضي شرق عمان مساحتها الاجماليه ٦٠١ متر يملكها على الشبوع احد عشر شريك.

س. ج.

صفحة الأبنية:

• طابق التسوية مكون من شقتين:

- أ- الشقة الشمالية مكونه من صاله وغرفتين نوم ومطبخ وحمام تشطيبها جيد البلاط بلدي الدهان امشن زيتي والابواب من الخشب والشبابيك المنيوم الحمام من السيراميك والمطبخ سيراميك مساحتها ٧٢ متر.
- ب- الشقة الجنوبيه مكونه من صاله وغرفتين نوم ومطبخ وحمام تشطيبها جيد البلاط بلدي والابواب من الخشب والدهان امشن زيتي الشبابيك من الالمنيوم الحمام كامل سيراميك والمطبخ طابقتين من سيراميك وتشطيبها جيد مساحتها ٧٢ متر.

• الطابق الارضي مكون من شقتين:

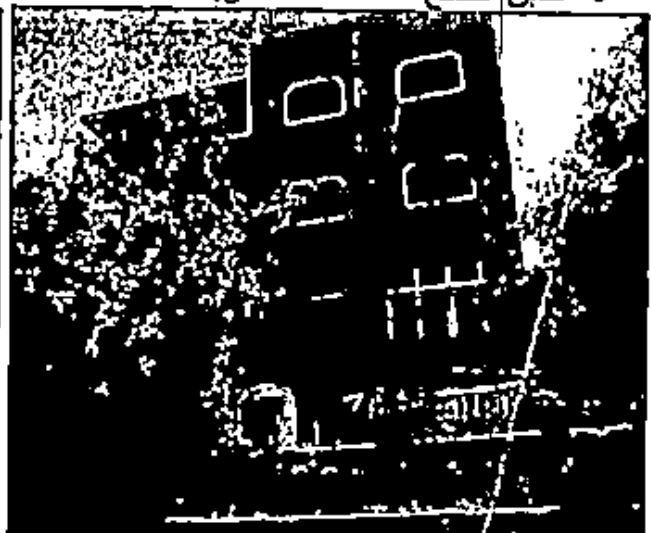
- أ- الشقة الشماليه مكونه من صاله وصالون وحمامين ومطبخ وغرفتين نوم وموزع مساحتها ١٣٧ متر تشطيبها جيد الابواب للدخليه والخارجيه من الخشب المضغوط البلاط بلدي والدهان امشن زيتي الشبابيك المنيوم والحمامات كامله سيراميك والمطبخ طابقتين من السيراميك.
- ب- الشقة الجنوبيه مكونه من صاله وصالون وحمامين ومطبخ وغرفتين نوم وموزع مساحتها ١٣٧ متر ينطبق عليها من التشطيب ما ينطبق على الشقة الشماليه من نفس الطابق تماما.

• الطابق الاول مكون من شقتين:

- أ- الشقة الشماليه مكونه من غرفة جلوس وثلاث غرف نوم احدها ملستر حمام كامل ومطبخ وموزع وصاله وحمام تشطيبها جيد الابواب من الخشب المضغوط والبلاط بلدي دهان امشن زيتي الشبابيك المنيوم مساحتها ١٣٧ متر.
- ب- الشقة الجنوبيه مكونه من صاله كبيره وغرفتين نوم ومطبخ وحمام تشطيبها جيد مطابق لتشطيب الشقة الشماليه مساحتها ١٣٧ متر.

• الطابق الثاني مكون من شقتين:

- أ- الشقة الشماليه مكونه من صاله وصالون وغرفتين نوم وحمامين ومطبخ تشطيبها جيد الدهان امشن زيتي البلاط بلدي الابواب من الخشب المضغوط والشبابيك المنيوم لا يوجد ديكورات جبس تشطيبها جيد مساحتها ١٣٧ متر.
- ب- الشقة الجنوبيه مكونه من صاله وصالون وتراس مكشوف سقفه بالواح زينكو مساحته ٧٥ متر.
- طابق السطح مساحته ٢٥٨ متر.



التقدير:

من موقع القطعة وعمر البناء وتشطيبها وخبرتنا في تلك المنطقه وبيوعات دائرة الاراضي والساحه فإننا نقدر ما يلي:

- ١- نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الارض بمبلغ ٢٥٠ دينار فتكون قيمتها $250 \times 10.1 = 10.250$ دينار.
- ٢- نقدر قيمة المتر المربع للواحد من طابق التسوية بمبلغ ١٠٠ دينار فتكون قيمته $100 \times 144 = 14400$ دينار.
- ٣- نقدر قيمة المتر المربع للواحد من الطابق الارضي بمبلغ ١٥٠ دينار فتكون قيمته $150 \times 208 = 31200$ دينار.
- ٤- نقدر قيمة المتر المربع للواحد من الطابق الاول بمبلغ ١٥٠ دينار فتكون قيمته $150 \times 208 = 31200$ دينار.
- ٥- نقدر قيمة المتر المربع للواحد من الطابق الثاني بمبلغ ١٢٠ دينار فتكون قيمته $120 \times 210 = 25200$ دينار.

س/

٦- نقدر قيمة المتر المربع من طبق السطح بمبلغ ٦٠ دينار فتكون قيمته $208 \times 60 = 12480$ دينار. وبذلك تكون قيمة الأرض والبناء هو:

$$100.250 + 14400 + 238700 + 238700 + 24000 = 12480 + 281030 \text{ دينار}$$

ويبين الجدول التالي مساحة وحصة كل شريك بقطعة الأرض وقيمته التقديرية لها حسب قيد الاموال المنقوله رقم ٢٠١١/١٨٤٩٦:

الرقم	الاسم	الحصص	نسبة الحصص من الأرض	نسبة الحصص من العقار	القيمة التقديرية للأرض والبناء	ملاحظات
١	حسن محمد عامر حسن الجبالي	١٦	٧٠.٧١	١٣١.٥٣	٢٣١٢١.١٨	قابل للتقسمة بالبناء
٢	حافظ محمد عامر حسن الجبالي	١٦	٧٠.٧١	١٣١.٥٣	٢٣١٢١.١٨	قابل للتقسمة بالبناء
٣	شكري محمد عامر حسن الجبالي	١٦	٧٠.٧١	١٣١.٥٣	٢٣١٢١.١٨	قابل للتقسمة بالبناء
٤	فتحيه محمد عامر حسن الجبالي	٨	٣٥.٣٥	٦٥.٧٦	١١٦٢٦.٣٥	غير قابل للتقسمة
٥	سميرة محمد عامر حسن الجبالي	٨	٣٥.٣٥	٦٥.٧٦	١١٦٢٦.٣٥	غير قابل للتقسمة
٦	بالا محمد عامر حسن الجبالي	١٦	٧٠.٧١	١٣١.٥٣	٢٣١٢١.١٨	قابل للتقسمة بالبناء
٧	فدوى محمد عامر حسن الجبالي	٨	٣٥.٣٥	٦٥.٧٦	١١٦٢٦.٣٥	غير قابل للتقسمة
٨	لورده محمد عامر حسن الجبالي	٨	٣٥.٣٥	٦٥.٧٦	١١٦٢٦.٣٥	غير قابل للتقسمة
٩	حسام محمد عامر حسن الجبالي	١٦	٧٠.٧١	١٣١.٥٣	٢٣١٢١.١٨	قابل للتقسمة بالبناء
١٠	فاني محمد عامر حسن الجبالي	١٦	٧٠.٧١	١٣١.٥٣	٢٣١٢١.١٨	قابل للتقسمة بالبناء
١١	فايزه محمد عامر حسن الجبالي	٨	٣٥.٣٥	٦٥.٧٦	١١٦٢٦.٣٥	غير قابل للتقسمة

وان الشريك حسن محمد عامر حسن الجبالي متوفى بموجب حجة الإرث رقم ٢٦١/٢٣/٨٥ تاريخ ٢٠١٠/٦/١٤ وان الارث تقتصر في الشركاء للتولية اسماؤهم ويتصرفون بـ ١٠٤ سهم من حجة الارث ونصيبهم من الأرض ٧٠.٧١ متر مربع ونصيبهم من البناء ١٣١.٥٣ متر مربع والجدول التالي يبين الاسهم ونسبة مساحتهم من الأرض والبناء والقيمة التقديرية لها:

الرقم	الاسم	الاسهم	نسبة مساحتهم من الأرض	نسبة مساحتهم من البناء	القيمة التقديرية	ملاحظات
١	سميرة محمد عامر حسن الجبالي	١٣	٨.٨٤	١٦.٤٤	٤١٤٠.١٥	غير قابل للتقسمة
٢	عامر حسن محمد عامر حسن الجبالي	١٤	٩.٥٢	١٧.٧١	٤٤٥٨.٦٢	غير قابل للتقسمة
٣	محمد حسن محمد عامر حسن الجبالي	١٤	٩.٥٢	١٧.٧١	٤٤٥٨.٦٢	غير قابل للتقسمة
٤	محسن حسن محمد عامر حسن الجبالي	١٤	٩.٥٢	١٧.٧١	٤٤٥٨.٦٢	غير قابل للتقسمة
٥	حسان حسن محمد عامر حسن الجبالي	١٤	٩.٥٢	١٧.٧١	٤٤٥٨.٦٢	غير قابل للتقسمة
٦	هاني حسن محمد عامر حسن الجبالي	١٤	٩.٥٢	١٧.٧١	٤٤٥٨.٦٢	غير قابل للتقسمة
٧	موسون حسن محمد عامر حسن الجبالي	٧	٤.٧٦	٨.٨٥	٢٢٢٩.٣١	غير قابل للتقسمة
٨	فنادي حسن محمد عامر حسن الجبالي	٧	٤.٧٦	٨.٨٥	٢٢٢٩.٣١	غير قابل للتقسمة
٩	هبة حسن محمد عامر حسن الجبالي	٧	٤.٧٦	٨.٨٥	٢٢٢٩.٣١	غير قابل للتقسمة

وبما ان تنظيم القطعة تجاري محلي ضمن سكن جـ وان الحد الأدنى للأفراد هو ٥٠٠ متر وان مساحة حصص الشركاء تقل عن الحد المسموح به للأفراد فإن الأرض غير قابلة للتقسمة لما من جهة البناء فبأنه يطبق عليها نظام التطويق والشفق وان مساحة حصص الشركاء التي تزيد عن ١٣٠ متر فبأنها قابلة للتقسمة وان حصص الشركاء التي تقل مساحة حصصهم عن ١٣٠ متر فبأنها غير قابلة للتقسمة الا في حال تجمع هذه الحصص لتصبح قابلة للتقسمة ولذا لم يتم تجميع هذه الحصص فإن أفضل طريقه لإزالة الشروع هي بيع هذه الحصص للشركاء القابلة حصصهم للتقسمة ولذا لم يشتري الشركاء يتم بيع الأرض وما عليها من اقتضاءات بالمزاد العلني لمن يرغب بالشراء.

وان جميع هذه التقديرات بتاريخ لقائمة الدعوى في ٢٠١١

وهذه خبرتنا تحريراً في ٢٠١٢/٦/١٠

خبير فني المساح
سليمان الصمادي

مسا

خبير املي
أحمد العليوي

خبير املي
راضي الخليلي